V Brně dne 25. října 2012
Sp. zn. [redacted]

Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci

souhlasu se změnou užívání stavby hospodářské budovy v obci Nová Viska, z původního objektu určeného pro chov skotu na objekt určený pro chov nosnic (drůbeže) na hluboké podestýlce

A
Obsah podnětu

Dne 17. 5. 2012 obdržel veřejný ochránce práv podnět paní [redacted], kterým ochránce požádala o prošetření postupu Městského úřadu Ostrov, odboru výstavby (dále jen „stavební úřad"), v souvislosti s vydáním souhlasu se změnou užívání stavby hospodářské budovy v obci Nová Viska, umístěné na pozemku parc.č. 73 v k.ú. Nová Víska u Ostrova, a to z původního objektu určeného pro chov skotu na objekt určený pro chov nosnic (drůbeže) na hluboké podestýlce (dále jen „stavba")[1]. Vlastníkem stavby a navrhovatelem změny v užívání předmětné stavby byl [redacted] (dále též „vlastník stavby").

Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujala já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti dané mu ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, delegovat na mě některé oblasti své činnosti, do níž patří i oblast stavebního řádu a ochrany životního prostředí.

Stěžovatelka ve svém podání vyjadřovala nesouhlas s tím, že změna v užívání proběhla bez její účasti, kdy ke změně užívání stavby, která byla spojena se stavebními úpravami, byl vydán pouze souhlas podle § 126 odst. 1 a 2 stavebního zákona, aniž by ve věci bylo vedeno správní řízení, kterého by se mohla účastnit a uplatnit proti změně užívání stavby své námitky. Poukazovala přitom na předcházející případ, kdy bez její účasti byla povolena změna užívání původní stavby pro chov skotu na vepřín, kdy se až v rámci soudních řízení, a to jak u civilních,[2] tak správních soudů,[3] domohla zrušení vydaných správních rozhodnutí a rovněž vydání pravomocného rozhodnutí o zdržení se obtěžování pachy z objektu vepřína.

[1] Viz souhlas č.j. [redacted] ze dne 1. 4. 2011
[2] Viz rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech č.j. [redacted] ze dne 16. 8. 2004 a rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. [redacted] ze dne 15. 12. 2004
[3] Viz rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. [redacted] ze dne 12. 10. 2007 a rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. [redacted] ze dne 9. 10. 2008

B
Skutková zjištění

Z doložených podkladů vyplývá, že se paní [redacted] podáním ze dne 13. 3. 2012 obrátila na stavební úřad s podnětem na zrušení vydaného souhlasu se změnou užívání stavby, a to s odkazem na § 156 odst. 2 správního řádu. Současně proti stavbě vyslovila námitky, ve kterých uvedla, že změna užívání stavby znamená změnu technologie ustájení, proto není pravdou, že se nemění nároky na okolí a podle ní stavební úřad nemůže s ohledem na předešlé výroky soudu v daném místě povolovat intenzivní chovy hospodářských zvířat. Dále stěžovatelka namítala, že změna účelu užívání stavby je podmíněna stavebními úpravami stavby, které byly provedeny bez potřebného povolení (kompletní vybourání stájového hrazení, vybourání krmných žlabů, krmné chodby, vybourání části betonových podlah a zazdění oken). Kromě výše uvedeného mělo dle jejího názoru proběhnout řízení podle § 81 odst. 1 a odst. 2 písm. c) stavebního zákona[4] o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území tak, aby byly stanoveny podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití.

Stavební úřad na podání paní [redacted] reagoval přípisem ze dne 12. 4. 2012[5], ve kterém její námitky odmítl, přičemž odkázal na to, že písemný souhlas se změnou užívání stavby považuje v daném případě za úkon dostatečný, změna užívání podle názoru stavebního úřadu vedení správního řízení nevyžadovala, navrhovatel předložil stanovisko Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj,[6] která s navrhovanou změnou užívání stavby pro chov nosnic na hluboké podestýlce bez podmínek souhlasila. Stavební úřad ve svém sdělení mimo jiné uvedl, že na základě podnětu stěžovatelky bylo dne 22. 3. 2012 provedeno místní šetření, jehož výsledkem bylo zjištění, že došlo k odstranění stájového hrazení jako mobilní technologie, která byla smontovaná, ale nebyla spojená se stavbou. Krmné žlaby taktéž tvořily součást technologie a byly přibetonovány k podlaze, krmná chodba měla funkci manipulační uličky a byla jako součást žlabů volně přibetonovaná k podlaze. Podle stavebního úřadu nelze v daném případě hovořit o nepovoleném odstranění stavby, neboť byla pouze její technologickou součástí, která se odstranila. Betonové podlahy byly vyspraveny a okna byla zčásti vyzděna z důvodu eliminace případných pachů. Nebyly zjištěny žádné zásahy do nosných konstrukcí.

K námitce, že nebylo vedeno řízení o změně stavby a změně jejího vlivu na využití území ve smyslu § 81 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad uvedl, že daný případ vedení takového řízení nevyžadoval, neboť navrhovanou změnou v užívání stavby se podstatně nemění nároky stavby na okolí. V této souvislosti odkázal stavební úřad na stanovisko krajské veterinární správy, které bylo formulováno jako kladné a bez podmínek.

---

[4] § 81 stavebního zákona
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
(1) Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen "rozhodnutí o změně stavby") stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o změně stavby vyžadují
a) nástavby,
b) přístavby,
c) změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí.

[5] Viz sdělení č.j. [redacted] ze dne 12. 4. 2012

[6] Viz stanovisko č.j. [redacted] ze dne 8. 3. 2011

Se sdělením stavebního úřadu paní [redacted] nesouhlasila, proto se podáním ze dne 23. 4. 2012 obrátila na Krajský úřad Karlovarského kraje (dále jen „krajský úřad“) s podnětem na zahájení řízení z moci úřední ve věci zrušení vydaného souhlasu se změnou užívání dané stavby. Kromě toho u stavebního úřadu podala podnět k zahájení řízení ve věci nepovoleného odstranění stavby umístěné na pozemku parc. č. 72 v k. ú. Nová Víska u Ostrova, ve kterém mimo jiné poukázala na to, že při bourání stavby bylo nakládáno také s azbestem, který byl použit jako střešní krytina, přičemž tento stavební odpad je volně uložen na terénu, kde se nachází stavební suť z demolované stavby.[7]

Na toto podání odpověděl stavební úřad písemností ze dne 18. 4. 2012,[8] kde kromě jiného uvedl, že odstranění stavby nebo její části bez povolení stavebního úřadu je důvod pro uložení sankce ve smyslu § 180 stavebního zákona, nelze však již vést řízení o odstranění nepovolené stavby podle § 129 stavebního zákona. Kromě toho stavební úřad konstatoval, že krytina, která obsahuje azbest, byla odklizena a v současné době se na pozemku nenachází. Vlastník byl vyzván k předložení smluv s firmami oprávněnými nakládat s odpady, které byly na místě předloženy. Současně byly předloženy faktury na cca 5 tun azbestu, který byl odvezen na příslušnou povolenou skládku. Současně stavební úřad uložil vlastníkovi odstraněné stavby zajistit poklop na žumpu, která nebyla zakryta a odstranit neodklizenou suť do 30. 6. 2012. Zda s vlastníkem stavby zahájil sankční řízení za její nepovolené odstranění, z odpovědi stavebního úřadu nevyplývá.

Písemností ze dne 20. 6. 2012 jsem požádala paní [redacted] o doplnění jejího podnětu o některé důležité informace a podklady, které jsem dne 24. 7. 2012 obdržela, a to včetně kopie sdělení Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru stavebního úřadu (dále jen „krajský úřad“),[9] ve věci podnětu ke zrušení souhlasu se změnou užívání stavby.

Krajský úřad dle doloženého přípisu vyzval stavební úřad k došetření záležitosti provedených stavebních úprav v objektu hospodářské budovy původně určené k chovu mladého hovězího dobytka za účelem změny užívání této stavby na chov nosnic (drůbeže) na hluboké podestýlce. V návaznosti na výsledek tohoto šetření měl stavební úřad přijmout konečný závěr o tom, zda změna v užívání stavby proběhla v souladu se stavebním zákonem. Konkrétně krajský úřad uvedl, že jestliže by stavební úřad došel k závěru, že se jedná o stavební úpravy, musel by řádně posoudit, jestli se jedná o stavební úpravy uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a tudíž nepotřebují žádné povolení nebo ohlášení stavebního úřadu. Dle názoru krajského úřadu se stavební úřad touto otázkou nezabýval dostatečně, proto krajský úřad dospěl k závěru, že stavební úřad byl částečně nečinným.

I přes výše uvedené vyjádřila stěžovatelka ve svém dopisu ze dne 19. 7. 2012 ke sdělení krajského úřadu určité výhrady a současně poukázala na to, že ve věci nepovoleného užívání stavby se ze strany stavebního úřadu nic neděje, není jí

[7] Fotodokumentace pořízená dne 28. 2. 2012, kterou stěžovatelka ochránci předložila, potvrzuje, že se na přilehlém pozemku části azbestové krytiny skutečně nacházely.
[8] Viz sdělení č.j. [redacted] ze dne 18. 4. 2012
[9] Č.j. [redacted] ze dne 11. 6. 2012

známo, zda stavební úřad zahájil ve věci nepovoleného odstranění stavby nějaké sankční řízení. Současně stěžovatelka ochránci sdělila, že k datu odeslání jejího dopisu (tj. ke dni 19. 7. 2012) společnost [redacted]. nesplnila výzvu stavebního úřadu, která spočívala v odklizení stavební suti z demolice a zakrytování „bezproblémových jímek“ s termínem do konce června 2012.

S přihlédnutím k výše uvedenému jsem přípisem ze dne 3. 8. 2012 prostřednictvím starosty města Ostrov požádala stavební úřad, aby mi o výsledku prošetření celé věci podal zprávu, včetně reakce na námitky, které byly obsahem podnětu, který paní [redacted] u ochránce uplatnila.

Zejména jsem si vyžádala informaci, jakým způsobem stavební úřad splnil pokyn krajského úřadu k došetření podnětu paní [redacted] ve věci stavebních úprav v zemědělském objektu, včetně podrobného komentáře k posouzení stavebních úprav ve smyslu § 103 odst. 1 stavebního zákona, včetně posouzení změny užívání dané stavby ve vazbě na ustanovení § 81 odst. 1 a odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

Dále jsem požádala stavební úřad o vyjádření k námitce, že ve věci nepovoleného odstranění stavby nevedl stavební úřad žádné sankční řízení. Vyžádala jsem si rovněž stanovisko k námitce, že v souvislosti s demolicí bylo manipulováno s azbestem, který se ještě koncem února 2012 (dle fotografií doložených stěžovatelkou) na pozemcích v okolí zbourané stavby skutečně nacházel. Dále jsem si také vyžádala informace ke sdělení ze dne 12. 4. 2012, kde stavební úřad uvedl, že podle názoru stavebního úřadu nelze porovnávat obtěžování okolí z chovu prasat s obtěžováním okolí z chovu slepic na hluboké podestýlce, o čemž se měl stavební úřad přesvědčit šetřením v okolí obdobné stavby. V této souvislosti jsem stavebnímu úřadu sdělila, že bych uvítala podrobnější informace o tom, kdy a kde si stavební úřad poznatky o vlivu obdobné stavby na její okolí opatřil.

<u>Vyjádření Městského úřadu Ostrov</u>

Dne 4. 9. 2012 jsem obdržela odpověď stavebního úřadu. Ve stručnosti lze uvést, že stavební úřad zastává názor, že v daném případě postupoval v mezcích stavebního zákona a ostatních právních předpisů a kromě nepovoleného zazdění otvorů (oken) při povolování změny užívání stavby je toho názoru, že nepochybil. Stavební úřad v úvodu své odpovědi poukázal na to, že se jedná o dvě hospodářské budovy v Nové Vísce u Ostrova, umístěné na pozemcích [redacted] Nová Víska u Ostrova. Tyto objekty zakoupil [redacted] od Pozemkového fondu ČR za účelem chovu hospodářských zvířat, neboť tato lokalita je dle územního plánu sídelního útvaru Hájek určena výhradně k chovu hospodářských zvířat, jde o území koncentrované zemědělské výroby. Budovy sloužily v minulosti pro chov hovězího dobytka a nikoho tím neobtěžovaly, neboť u bydlení na vesnici je logické, že nemůže mít parametry srovnatelné s oblastí rekreačního bydlení.

Pokud jde o odstranění suti po zbořené stavbě hospodářské budovy na pozemku [redacted] Nová Víska, byl ochránce seznámen s tím, že stavební úřad provedl dne 29. 8. 2012 místní šetření za účelem zjištění oprávněnosti této stížnosti. Bylo zjištěno, že nedostatky na pozemku [redacted] Nová Víska

byly odstraněny, tj. suť byla odvezena a žumpy byly zakryty. V této věci bylo vedeno řízení o správním deliktu a rozhodnutím ze dne 23. 5. 2012 byla stavebníkovi uložena pokuta za odstranění části stavby bez ohlášení stavebního úřadu. Odpadní jímka je zakryta panely. Součástí odpovědi byla fotodokumentace z provedeného místního šetření stavebního úřadu zachycující předmětnou stavbu slepičárny, jejího okolí a plochy po zbořeném hospodářském objektu.

K dotazu, který se týkal toho, jak stavební úřad ověřil míru obtěžování okolí zápachem z chovu drůbeže v jiné lokalitě, mi bylo sděleno, že obec Nová Kyselka (u Karlových Varů) má obdobnou provozovnu na chov nosnic. Objekt se nachází v zástavbě obce a nepůsobí místním obyvatelům žádná omezení ani problémy s případnými pachy. Stavební úřad dále uvedl, že tuto skutečnost ověřil referent stavebního úřadu dne 20. 3. 2012 a vedoucí stavebního úřadu dne 19. 4. 2012 přímo na místě, přičemž v bezprostřední blízkosti (u škvíry vrat) nebyl zjištěn nepříjemný zápach. Další kontrolu možného zápachu provedl vedoucí stavebního úřadu dne 10. 5. 2012 v Nové Vísce. Poslední kontrola i uvnitř stavby byla provedena dne 29. 8. 2012 se stejným výsledkem. Ani další rušivé vlivy nebyly zjištěny.

Závěrem stavební úřad upozornil na to, že není žádný právní předpis, který by stanovil ochranná pásma v případě chovu zvířat, drůbeže atd., což má potvrzeno od krajské hygienické stanice. Objekt stěžovatelky se nachází 45 m od slepičárny. Slepičárna leží na východ od domu stěžovatelky, přičemž větry vanou podle stavebního úřadu převážně od západu. Pro srovnání stavební úřad poukázal na to, že v blízkosti obytné zástavby v Nové Kyselce jsou chovány slepice ve vzdálenosti cca 20 m od rodinného domu a chov nikoho neobtěžuje.

Dne 14. 9. 2012 byl do Kanceláře veřejného ochránce práv doručen e-mail zmocněnce stěžovatelky [redacted], který mi mimo jiné sdělil, že začátkem září se začal z objektu opět linout příšerný zápach, který se stupňuje. [redacted] namítal, že podestýlka, která byla majitelem k chovu použita (mokré piliny) se již dávno nasákla výkaly slepic a ty se již nemají kam vsakovat. Podle [redacted] se nyní močůvka vsakuje do základů stavby a šíří se dále. Kromě výše uvedeného [redacted] vyjádřil nesouhlas s přípisem stavebního úřadu ze dne 4. 9. 2012, ve kterém stavební úřad paní [redacted] sdělil, že v rámci místního šetření konaného dne 29. 8. 2012 bylo zjištěno, že nedostatky na pozemku [redacted] Nová Víska byly odstraněny, tj. že suť byla odvezena a žumpy zakryty. Současně byla stavebníkovi uložena pokuta za odstranění části stavby bez ohlášení stavebnímu úřadu. Podle [redacted] však měla být sankce uložena za nedodržení termínu k úklidu suti na místě po demolici objektu.

Na základě ve věci shromážděných podkladů jsem se rozhodla zahájit v dané věci šetření podle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv.

S přihlédnutím k rozporným vyjádřením stavebního úřadu a stěžovatelky, resp. jejího zmocněnce k obtěžování zápachem z chovu slepic v objektu na pozemku [redacted] Nová Víska u Ostrova, jsem se obrátila na starostu obce Hájek, jehož území zahrnuje také místní část Nová Víska, aby mi podal své vyjádření z hlediska případného obtěžování obyvatel místní části obce Nová Víska zápachem z chovu slepic.

Vyjádření Obecního úřadu Hájek

Dne 10. 10. 2012 mi doručeno vyjádření starosty obce Hájek, z jehož obsahu uvádím následující. Starosta v úvodu svého vyjádření potvrdil, že s paní [redacted] řešil záležitost obtěžování zápachem z prasečáku v Nové Vísce a zmínil rovněž její stížnosti na hluk z volejbalového hřiště. Ve své odpovědi uvedl, že od svého narození žije v Hájku a pamatuje si dnes již neexistující kravín a konírnu v Hájku a posléze prasečák v Nové Vísce. V té době skoro každý choval slepice, prasata, kachny a husy, které se volně pohybovaly po vesnici. Od té doby se mnohé změnilo, nicméně starosta stále zastává názor, že venkov a zemědělství k sobě patří. Starosta poznamenal, že když paní [redacted] s manželem kdysi dávno kupovala zemědělskou usedlost v Nové Vísce od rodiny [redacted], přesně věděla, do čeho jde. Kupovala nemovitost těsně sousedící se zemědělskou budovou pro chov mladého dobytka s fungujícím kravínem. Starosta současně připustil, že chov dobytka, prasat či slepic čas od času svými pachy negativně ovlivňují své okolí.

Dále mě starosta seznámil s tím, že dne 8. 10. 2012 požádal ředitele [redacted] o možnost prohlídky nově zřízeného chovu slepic. Provozem jej týž den provedl [redacted], který zřízení chovu slepic v Nové Vísce od počátku zajišťoval. Celý objekt chovu slepic je oplocen a vlastní objekt elektronicky zabezpečen proti vniknutí nežádoucích osob s vazbou na PCO. V objektu nejsou žádná okna, kterými by bylo vidět dovnitř objektu. V této souvislosti starosta poznamenal, že neví, jak může [redacted] tvrdit, že byly použity piliny, nebo že se močůvka (kterou slepice navíc ani neprodukují) vsakuje do základů stavby, když v objektu nebyl a nemohl být.

Za zásadní považuji informaci, že v den prohlídky chovu slepic starosta v okolí objektu nezaznamenal žádný zápach i přesto, že se v čase jeho návštěvy spustil automatický systém ventilace chovu slepic. Vzhledem k tomu, že obec Hájek neobdržela žádnou stížnost na zápach (ani od paní [redacted]), starosta kontaktoval telefonicky několik místních občanů s žádostí o podání informace, ale většina z oslovených se dosud s žádným zápachem nesetkala. Pouze v jednom případě dostal starosta informaci, že jeden občan nějaký zápach zaregistroval, nebyl však schopen sdělit, zda se jednalo o zápach z chovu slepic z uvedeného objektu ani jeho četnost. Podle starosty chová v Nové Vísce slepice skoro každý. V žádném případě se ale nejednalo o déletrvající záležitost, která by znepříjemňovala život v Nové Vísce nad únosnou mez.

C
Právní zhodnocení

Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, mi ukládá povinnost k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod.

V úvodu svého hodnocení postupu ostrovského stavebního úřadu v daném případě považuji za nutné předeslat, že jsem se v zájmu objektivního zhodnocení celého případu snažila získat informace o vlivu chovu slepic v budově bývalého kravína v Nové Vísce od více zdrojů. Za tím účelem jsem také kontaktovala starostu

obce Hájek, do jehož územního obvodu spadá i Nová Víska, kde se předmětný chov nachází.

Pokud jde o právní stránku věci, musím konstatovat, že po zvážení všech souvisejících podkladů mám za to, že vydání pouhého souhlasu se změnou užívání stavby ve smyslu § 126 odst. 2[10] stavebního zákona by bylo možné akceptovat pouze tehdy, pokud by změna v užívání stavby nebyla podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, což vyplývá z ustanovení § 126 odst. 4 stavebního zákona.[11] Jak ovšem vyplývá z odpovědi stavebního úřadu, tyto podmínky v daném případě splněny nebyly, neboť po dodatečném zvážení povedených prací dospěl stavební úřad k závěru, že zazdění okenních otvorů v objektu bývalého kravína vyžadovalo povolení, proto vede se stavebníkem řízení o odstranění těchto nepovolených stavebních prací. Stavební zákon přitom v ustanovení § 126 odst. 4 stanoví, že pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, postupuje se podle § 105 až 117 (ohlášení, stavební řízení, zkrácené stavební řízení). Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 (oznámení užívání stavby) nebo 122 (vydání kolaudačního souhlasu).

V daném případě je nicméně nutno vycházet z toho, že stavební úřad původně tyto práce (vyzdění oken) vyhodnotil jako nepodstatnou změnu stavby, která ohlášení ani povolení nevyžaduje. Stejně tak vyspravení betonových podlah posoudil stavební úřad jako údržbu stavby ve smyslu § 139 stavebního zákona, tedy jako práce nevyžadující povolení ani ohlášení. Na základě tohoto posouzení pak dne 1. 4. 2011 vydal souhlas se změnou užívání stavby a až následně dospěl k závěru, že část prací spočívajících ve změně dokončené stavby povolení vyžadovala. Uvedené lze shrnout tak, že až po vydání souhlasu s užíváním stavby vyšly najevo skutečnosti, které odůvodňovaly postup nikoliv podle § 126 odst. 2 stavebního zákona, ale postup podle § 126 odst. 4 stavebního zákona, tj. nejprve projednání změny dokončené stavby formou povolení nebo ohlášení a následné vydání kolaudačního souhlasu.

Z výše uvedeného výkladu současně vyplývá, že v daném případě byl dán důvod pro přezkoumání vydaného souhlasu se změnou užívání stavby kravína na slepičárnu, a to ve smyslu § 156 odst. 2 správního řádu. K tomu si dovoluji poznamenat následující.

Podle § 156 odst. 2 vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy a které nelze opravit podle odstavce 1 téhož ustanovení, zruší usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; takové usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení.

[10] Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím není dotčeno.

[11] Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, postupuje se podle § 105 až 117. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 nebo 122.

Na tento postup se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu o přezkumném řízení. Zastávám názor, že by se na dané situace mělo přiměřeně uplatnit ustanovení o lhůtách pro přezkumné řízení, a to s ohledem na princip ochrany práv dobré víry osob, která tato práva nabyly na základě vydaného ohlášení, což odpovídá také principům přezkumného řízení, jež se na přezkum opatření a sdělení ve smyslu § 94 odst. 4 a odst. 5 správního řádu vztahují.[12] Zohlednění roční lhůty pro přezkum sdělení je dle mého názoru ve vztahu k obecnému režimu přezkumu správních rozhodnutí názor akceptovatelný, a to i z hlediska rovného přístupu ke všem adresátům veřejné správy.

Pro úplnost je třeba upozornit na rozdílný přístup k přezkumu územních souhlasů a sdělení k ohlášení stavby, které zaujaly správní soudy. Podotýkám, že s ohledem na právní povahu souhlasu se změnou užívání stavby a kolaudačního souhlasu, lze podaný výklad vztáhnout i na tyto úkony stavebního úřadu. Především je třeba v tomto směru zmínit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 92/2008–76 ze dne 22. 1. 2009, podle něhož je územní souhlas rozhodnutím podle § 67 správního řádu, a lze se tak proti němu odvolat do 15 dnů od jeho oznámení (od doby, kdy se osoba, která by byla účastníkem územního řízení, dozví, že byl souhlas vydán). Po rozhodnutí odvolacího orgánu (zpravidla jím bude krajský úřad, ve statutárních městech magistrát) o odvolání se lze obrátit se správní žalobou na krajský soud, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu.

Ohledně přezkoumání souhlasu s ohlášením stavby soudem nebyla dosavadní judikatura Nejvyššího správního soudu jednotná. Problematikou se proto zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, kterému byla věc postoupena usnesením ze dne 20. 7. 2011, č. j. 2 As 86/2010-62. Aktuálně mohu konstatovat, že rozšířený senát Nejvyššího správního soudu již rozhodl o povaze a přezkoumatelnosti souhlasu s ohlášením stavby a dalších souhlasů vydávaných dle nového stavebního zákona (územní souhlas, kolaudační souhlas, souhlas se změnou užívání stavby), a to rozsudkem ze dne 18. 9. 2012, č.j. 2 As 86/2010-76.[13]

Závěry soudu lze shrnout tak, že souhlas sice naplňuje materiální stránku rozhodnutí, po formální stránce se však o rozhodnutí nejedná. Souhlasy vydávané dle § 96, § 106, § 122, § 127 stavebního zákonu jsou úkony dle části IV. správního řádu, nikoli rozhodnutím ve smyslu § 65 soudního řádu správního. Nelze je tedy napadnout odvoláním, ani žalobou proti rozhodnutí správního orgánu. Souhlas je možné napadnout postupem dle § 156 odst. 2 správního řádu a dále také žalobou na ochranu před nezákonným zásahem dle § 82 soudního řádu správního (v případě nezákonného souhlasu).

Nejvyšší správní soud v cit. rozsudku současně poukázal na to, že vzhledem k užití § 156 odst. 2 správního řádu je zapotřebí brát zřetel na přiměřené použití ustanovení hlavy IX. části druhé správního řádu o přezkumném řízení. V § 94 odst. 4

---

[12] § 95 správního řádu
(4) Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, řízení zastaví.
(5) Při rozhodování v přezkumném řízení je správní orgán povinen šetřit práva nabytá v dobré víře, zejména mění-li rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy (§ 97 odst. 3) nebo určuje-li, od kdy nastávají účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení (§ 99).
[13] Viz www.nssoud.cz

správního řádu je obsažena ochrana dobré víry žadatele. I když dojde správní orgán k závěru, že rozhodnutí (v daném případě souhlas) bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, pokud by byla újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí (souhlasu) v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, správní orgán přezkumné řízení zastaví, resp. vydaný souhlas nelze zrušit. Správní orgán musí při postupu dle § 156 odst. 2 správního řádu také zkoumat, zdali jsou pro případné zahájení přezkumu či v jeho rámci pro následné zrušení vydaného souhlasu zachovány zákonné lhůty. Pouze při respektování těchto zákonných podmínek je možné vydaný nezákonný souhlas usnesením zrušit.

S ohledem na výše uvedené nezbývá než konstatovat, že souhlas se změnou užívání stavby pro chov skotu na chov drůbeže v Nové Vísce vydaný ostrovským stavebním úřadem ze dne 1. 4. 2011 již nelze přezkoumat, a to z důvodu uplynutí lhůt pro přezkum. Vycházím z toho, že v daném případě je třeba zohlednit lhůtu stanovenou správním řádem pro přezkum správních rozhodnutí, tj. roční lhůtu od právní moci, resp. od vydání souhlasu. Zjednání nápravy cestou přezkumu ve smyslu § 156 odst. 2 správního řádu proto již možné není. Je nicméně otázkou, zda by bylo možné bránit se proti vydanému souhlasu cestou správní žaloby proti nezákonnému zásahu, jak to dovodil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve výše zmíněném rozsudku.

K námitce, že nebylo vedeno řízení o změně stavby a změně jejího vlivu na využití území ve smyslu § 81 odst. 1 stavebního zákona mám za to, že lze akceptovat závěr stavebního úřadu, že daný případ vedení takového řízení nevyžadoval, neboť navrhovanou změnou v užívání stavby se podstatně nemění nároky stavby na okolí. Vycházím přitom jak z vyjádření orgánu státní veterinární správy, tak i skutečnosti, že předmětný objekt v minulosti byl a nadále zůstává stavbou pro zemědělství a podle územního plánu se nachází v ploše koncentrované zemědělské výroby. Stavební změny, které byly v objektu provedeny, nejsou ze stavebně technického hlediska zásadní, neboť z vyjádření stavebního úřadu ani dostupných podkladů nevyplývá, že by došlo ke změně v půdorysu či výšce stavby. Na vyhodnocení změny užívání mělo nepochybně vliv také šetření pracovníků ostrovského stavebního úřadu v Nové Kyselce u jiného objektu pro chov slepic, přičemž ve vazbě na vyjádření starosty obce Hájek nemám důvod výsledné zjištění stavebního úřadu ve věci vlivu stavby na okolí zpochybnit.

Otázkou nicméně zůstává, zda v daném případě nebyl důvod pro postup podle § 127 odst. 3 stavebního zákona, podle něhož jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, stavební úřad do 30 dnů od oznámení změny písemně vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň určí podklady nezbytné pro řízení. Domnívám se, že právě vyhodnocení toho, zda se změna užívání stavby z objektu pro chov mladého skotu na objekt určený pro chov nosnic dotkne práv třetích osob, mělo být zásadním hlediskem pro postup stavebního úřadu. Jedním z klíčových kritérií pro vyhodnocení této otázky mělo být zcela nepochybně vyjádření dotčeného orgánu na úseku veterinární správy, které však bylo vydáno jako kladné bez jakýchkoliv námitek. Dalším hlediskem by mělo být stavebně technické řešení, resp. údaje o účincích stavby a jejího provozu na okolí vyplývající z projektové dokumentace a jejích nezbytných příloh. Současně bych chtěla uvést, že nutnost vedení správního řízení nelze automaticky vyvozovat z toho, že při změně užívání kravína na vepřín

takové správní řízení vedeno bylo. Vycházím přitom z toho, že změna užívání z kravína na vepřín probíhala za účinnosti tzv. starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.) a srovnávat chov prasat s chovem slepic bez znalosti dalších podrobností o intenzitě a velikosti chovu zvířat nelze. Nehledě na to, že stav budovy se po provedených stavebních úpravách změnil, když v době chovu prasat byla v objektu okna a chov slepic nyní probíhá v budově se zazděnými okny s nucenou ventilací.

Celkově si dovoluji uzavřít tento výklad tím, že další polemiku nad tím, zda mělo být v dané věci vedeno správní řízení o změně užívání stavby s odkazem na § 127 odst. 3 stavebního zákona, považuji s ohledem na nezrušitelnost již vydaného souhlasu s užíváním stavby za bezpředmětnou. Nedotčeno samozřejmě zůstává právo paní [redacted] domáhat se ochrany svých sousedských práv cestou občanskoprávní ve smyslu § 127 a násl. občanského zákoníku.

D
Závěr

Po vyhodnocení všech shromážděných podkladů od stěžovatele, stavebního úřadu a starosty obce Hájek musím konstatovat, že jsem v postupu ostrovského stavebního úřadu sice shledala určitá pochybení, která jsem popsala výše.

S ohledem na nezrušitelnost vydaného souhlasu s užíváním stavby jsem se rozhodla šetření ukončit podle § 18 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Je úkolem veřejného ochránce práv na zjištěná pochybení orgány veřejné správy upozornit, proto tak činím formou této zprávy a současně touto cestou apeluji na stavební úřad, aby se vytýkaného jednání do budoucna zdržel s vědomím výše uvedeného hodnocení.

Za účelem dohledu nad dokončením řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav objektu hospodářské budovy (bývalého kravína) spočívající v zazdění okenních otvorů si ještě vyžádám součinnost starosty města Ostrov.

Zprávu o výsledku šetření obdrží starosta města Ostrov, starosta obce Hájek a [redacted], zástupce stěžovatelky.

RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r.
zástupkyně veřejného ochránce práv
(zpráva je opatřena elektronickým podpisem)